

22

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn

QAISARA ARISSA TRIDATU ZANI JOHN ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)

24 Muharam 1441H / 24 September 2019]

Kes Rayuan (Mal) No. 10000-043-0057-2018

Rayuan Keputusan Kes Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : *Puan Munirah binti Aminuddin daripada Bahagian Undang-Undang MAIS*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail*

Fakta Kes

[1] Responden telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor melalui kes nombor 10100-043-0655-2015 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi seorang Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Perayu adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan kesucian akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[3] Responden adalah seorang warganegara Malaysia yang telah dilahirkan pada 1 Ogos 1991 di Putatan, Sabah dan dibesarkan mengikut ajaran agama Kristian oleh kedua-dua ibubapanya yang berketurunan Kadazan. Responden telah memeluk agama Islam pada 16 Mei 2014 di Bahagian Dakwah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di Kota Kinabalu, Sabah ketika berusia 23 tahun.

[4] Responden mendakwa bahawa beliau memeluk agama Islam sebagai memenuhi adat supaya dapat berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Niko Tridatu. Perkahwinan tersebut bagaimanapun tidak terjadi .

[5] Menurut Responden juga, beliau ingin diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam kerana sebelum dan selepas pemelukan Islam tersebut, Responden tidak pernah mengamalkan mahupun belajar ajaran Islam malah borang permohonan pemelukan Islam Responden juga telah diisi oleh teman lakinya yang bernama Niko Tridatu.

[6] Pada 15 Februari 2016, Perayu telah memfailkan Permohonan Interlokutari (Mendapatkan Perintah Untuk Responden Menjalani Proses Penasihat Akidah). Atas persetujuan Responden dan perintah Mahkamah, Responden diarahkan untuk menjalani proses penasihat akidah yang dikendalikan oleh Unit Penasihat Akidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor selama 6 bulan dan sesalinan laporan telah

dikemukakan ke Mahkamah yang mana Responden tetap mahu meneruskan permohonannya di Mahkamah Tinggi Syariah.

[7] Kes telah dibicarakan dengan Responden memberi keterangan dan mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu Sofiah binti Marsimon (SP1) dan Sanda Kumar A/L Vusuvalingam (SP2). Perayu pula telah tidak mengemukakan saksi tetapi hanya mengemukakan ikatan dokumen daripada Jabatan Agama Islam Sabah.

[8] Hakim Bicara telah memberikan penghakiman pada 25 April 2018 sebagaimana berikut:-

- 8.1 Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff (Responden) berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 8.2 Mahkamah dengan ini mengisytiharkan bahawa Qaisara Tridatu Zani John binti Abdullah No. K/P: 910801-12-6096 adalah bukan lagi seorang Islam.

RAYUAN PERAYU

[9] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 8 Mei 2018 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keseluruhan keputusan.

[10] Perayu telah mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 241- 242 Rekod Rayuan.

- i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada sudut Hukum Syarak dan undang-undang kerana menerima dakwaan Plaintiff tanpa pembuktian yang mencukupi.
- ii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada sudut fakta dan undang-undang dalam pemakaian kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn. Siti Fatimah Tan Abdullah memandangkan pengislaman Plaintiff adalah sempurna mengikut Hukum Syarak dan fakta berkaitan pengislaman Plaintiff tersebut adalah satu fakta yang dipersetujui.
- iii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang kerana membenarkan tuntutan Plaintiff dan tidak mengklasifikasikan kes tersebut sebagai kes murtad.

[11] Responden telah memfailkan hujah pada 4 Februari 2019 manakala Perayu telah memfailkan hujah pada 23 Mei 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[12] Tidak timbul sebarang pertikaian antara kedua-dua pihak Perayu dan Responden berkaitan bidang kuasa Mahkamah dalam rayuan ini.

[13] Setelah kami meneliti alasan-alasan rayuan dan hujahan, isu rayuan boleh disimpulkan seperti berikut :

- i. Sama ada proses pengislaman Responden sempurna mengikut peruntukan undang-undang; dan
- ii. Sama ada Responden mempunyai bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi yang menunjukkan bahawa Responden telah tidak lagi beragama Islam

Sama Ada Proses Pengislaman Responden Sempurna Mengikut Peruntukan Undang-Undang

[14] Oleh kerana fakta kes menunjukkan Responden telah memeluk agama Islam di Sabah, maka di dalam Rekod Rayuan muka surat 227 iaitu di dalam Alasan Penghakiman, Hakim Bicara telah merujuk kepada seksyen 69 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Sabah 1992 seperti berikut –

- (1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi kemasukan sah seseorang itu ke agama Islam –
 - (a) Orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;
 - (b) Pada masa mengucap dua kalimah Syahadah itu orang itu mestilah sedar bahawa ia bermakna “ Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah” dan
 - (c) Pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[15] Dapatan Hakim Bicara bahawa Responden tidak faham maksud mengucap dua kalimah Syahadah itu kerana pengucapan tersebut hanyalah sebagai memenuhi

syarat untuk membolehkan Responden berkahwin dengan teman lelakinya yang beragama Islam dan bukanlah satu kepercayaan agama.

[16] Hakim Bicara seterusnya telah mengambil pendekatan di dalam kes *Fatimah Tan binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Pulau Pinang (JH 27 Bhg II)* di mana Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan bahawa Responden (Fatimah) telah gagal memenuhi kehendak seksyen 107(1)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 dan syarat-syarat sah Syahadah iaitu –

- i) Tiada kepercayaan di dalam hati mengenai lafaz syahadah tersebut
- ii) Gagal melaksanakan tuntutan syahadah secara zahir dan batin
- iii) Tidak yakin dan beramal dengan dalil-dalil Allah s.w.t

[17] Hakim Bicara berpendapat Responden tidak pernah berniat untuk menjadi orang Islam, tiada kepercayaan di dalam hati Responden mengenai lafaz Syahadah, tidak melaksanakan tuntutan Syahadah secara zahir dan batin, tidak yakin dan beramal dengan dalil-dalil Allah dan tidak menjalani kehidupan sebagai orang Islam.

[18] Peguam Perayu berhujah bahawa pemakaian kes Fatimah Tan adalah tidak tepat kerana perbezaan fakta di dalam kes Fatimah Tan adalah pengislaman yang tidak sempurna sedangkan di dalam kes ini, pengislaman Responden diakui sendiri oleh Responden berlaku dalam keadaan waras dan tiada paksaan.

[19] Peguam Responden berhujah bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam penilaian kes Fatimah Tan , tambahan pula menurut Peguam Responden, tuntutan Responden bukan pada isu sempurnanya pengislaman akan tetapi niat utama ketika

mengucap dua kalimah Syahadah bukanlah kerana Allah dan Rasul akan tetapi dengan satu tujuan sahaja iaitu untuk berkahwin.

[20] Setelah kami meneliti Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, kami dapati fakta tentang pengislaman Responden adalah suatu fakta yang diakui oleh Responden dan tidak dibantah oleh Perayu. Rekod Rayuan muka surat 21 menyebut keterangan Responden “ *Saya ada memeluk agama Islam pada tahun 2014 di JAIS, Kota Kinabalu* ”. Rekod Rayuan muka surat 24 adalah jawapan Responden semasa disoalbalas oleh Peguam Syarie Perayu menyebut “ *ya, saya memeluk agama Islam di Sabah. Saya masuk Islam pada 17.5.2014. Saya masuk Islam tidak ada paksaan. Saya ada mengucap dua kalimah syahadah di Sabah. Saya baca sahaja dua kalimah syahadah itu. Saya masuk Islam selepas belajar diploma. Ketika masuk Islam, saya tidak di bawah alcohol, mabuk. Ketika saya buat syahadah saya dalam keadaan waras.*”

[21] Kami percaya Responden telah menepati kehendak seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Sabah 1992 ketika beliau memeluk agama Islam yang mana ketika itu Responden berumur 23 tahun.

Seksyen 68 – keupayaan masuk Islam

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang bukan beragama Islam boleh masuk Islam jika ia telah mencapai umur baligh mengikut Hukum Syarak dan dengan syarat jika seseorang itu belum mencapai umur lapanbelas (18) tahun persetujuan hendaklah diperolehi daripada ibubapa atau penjaganya.

[22] Proses pengislaman Responden yang berlangsung di Bahagian Dakwah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di Kota Kinabalu, Sabah juga telah disempurnakan dengan pemberian dokumen-dokumen seperti yang terdapat di dalam Rekod Rayuan muka surat 254 (Borang Akuan Masuk Islam), 255 (Perakuan Berkanun Akuan Memeluk Agama Islam) dan 256 (Borang Pengislaman) seperti yang dikehendaki oleh Seksyen 75 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Sabah 1992 seperti berikut :

Seksyen 75 – perakuan masuk islam

- (1)Pendaftar hendaklah memberikan kepada tiap-tiap orang yang kemasukan Islamnya telah didaftarkan suatu Perakuan Masuk Islam dalam borang yang ditetapkan. Perakuan Masuk Islam untuk kanak-kanan hendaklah diberikan kepada keluarganya yang telahpun masuk Islam.*
- (2)Perakuan Masuk islam hendaklah menjadi bukti muktamad akan hal-hal yang dinyatakan di dalamnya.*

[23] Oleh yang demikian kami berpendapat proses pengislaman Responden telah dilakukan secara sempurna menurut peruntukan undang-undang.

Isu Kedua : Sama ada Responden mempunyai bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi menunjukkan Responden telah tidak lagi beragama Islam

[24] Dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 230 adalah “*melihat kepada keterangan Plaintiff dan keterangan bayyinah SP1 dan SP2, ternyata bahawa Plaintiff (Responden) tidak didedahkan dengan agama Islam sejak beliau dilahirkan kerana beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam adat resam*

Kristian dan Plaintiff tidak pernah dididik untuk mengamalkan ajaran Islam. Mahkamah berpuas hati bahawa amalan dan kehidupan Plaintiff adalah bukan sebagai seorang Islam sebaliknya mengamalkan budaya dan agama Kristian sejak kecil ”.

[25] Peguam Perayu menghujahkan bahawa keterangan Plaintiff/Responden adalah merupakan suatu dakwaan yang perlu disusuli dengan pembuktian. Ini adalah kerana keterangan Plaintiff mengenai kehidupannya selepas memeluk Islam bukanlah termasuk dalam kategori ‘ *iqrar* ‘ seperti mana yang ditakrifkan melalui subseksyen 17 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (EKMSS 2003).

[26] Peguam Responden menghujahkan bahawa semua keterangan pihak-pihak yang diambil perhatian oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah pada tahap *zan* (*balance of probabilities*) kerana tuntutan Responden untuk pengisytiharan bukan lagi orang islam adalah dalam bidangkuasa tuntutan mal dan bukan jenayah.

[27] Kami tegaskan bahawa semua pernyataan Responden berkaitan kehidupan hariannya yang masih mengamalkan ajaran agama Kristian merupakan dakwaan yang perlu dibuktikan oleh Responden. Kami bersetuju dengan hujah Peguam Perayu bahawa sekadar pernyataan adalah tidak termasuk di dalam pengertian *iqrar* seperti mana yang diperuntukkan di dalam seksyen 17 EKMSS 2003. Kami merujuk kepada kes *Ayesha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [2017] JH 45(1) 15* di mana Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah menyatakan :

“ Berdasarkan seksyen di atas, iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri. Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau “

[28] Di dalam kes ini Responden telah mengemukakan dua (2) orang saksi bukan Islam iaitu ibunya bernama Sofia binti Marsimun (SP1) dan kawannya bernama Sanda Kumar A/L Vusuvalingam (SP2).

[29] Keterangan saksi-saksi ini telah dipertikaikan oleh Perayu kerana kedua-dua saksi tidak berada bersama-sama dengan Responden semasa proses pengislaman Responden dan hanya mengetahui perihal pemelukan Islam Responden daripada cerita Responden sendiri. Saksi-saksi juga tidak mengetahui secara terperinci tentang kehidupan Responden kerana mereka tidak tinggal bersama dan tidak sentiasa bersama Responden.

[30] Berkenaan dengan saksi-saksi bukan Islam ini, Peguam Responden menghujahkan berdasarkan kepada 83(2) EKMSS 2003 iaitu :

Seksyen 83. Siapa yang boleh memberikan keterangan sebagai saksi.

(1)...

(2) Seorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan Bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.

Huraian – Bayyinah seorang pakar bukan Islam terhadap seorang Islam boleh diterima , jika dikehendaki.

[31] Kami merujuk kepada Rekod Rayuan muka surat 26 dan 27 mengenai keterangan SP1 yang kami ringkaskan seperti di bawah-

“ ...Saya tidak pernah melihat Plaintiff menjalankan ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam yang saya tahu sembahyang, ceramah-ceramah. Saya nampak orang Islam sembahyang tapi saya tak tahu. Sembahyang orang Islam dan Kristian berbeza. Plaintiff tidak ada sembahyang cara Islam, tapi cara Kristian ada, sembahyang kristian pergi church, sembahyang sebelum makan, sembahyang pagi, sembahyang rosary, sembahyang cara Islam Plaintiff tak pernah lakukan.”

“ Plaintiff tak pernah berpuasa cara Islam .”

“ Sehingga ke hari ini saya percaya Plaintiff masih beragama Kristian. Sebab dia masih mengamalkan ajaran Kristian.”

“ Selepas masuk Islam anak tinggal di Puchong....Saya ada pergi rumah dia di Puchong 3 ke 4 kali.”

[32] Kami juga merujuk kepada Rekod Rayuan muka surat 29 – 32 mengenai keterangan SP2 yang mana petikannya seperti berikut :

“ Selepas dia masuk Islam sehingga ke hari ini dia masih ikut agama Kristian. Saya masih bawa dia ke gereja, menyambut Krismas, pakaian dia masih biasa sejak dulu, tidak bertudung, tidak pernah dia sembahyang di masjid.”

“ Plaintiff tidak memiliki al Quran, Plaintiff tak beli al Quran, Plaintiff tak baca al Quran.”

“ Seminggu saya jumpa dia 3 ke 4 kali sekali jumpa melebihi 3 ke 4 jam.’

“ Saya percaya Plaintiff beragama Kristian .”

“ Saya tak pernah masuk rumah dia, saya tak tahu keadaan dalam rumah dia.”

“ Saya tidak pernah tinggal sekali dengan Plaintiff.”

“ Betul keterangan tidak pernah ke masjid atau baca al Quran itu adalah andaian saya. Ya, saya tidak 24 jam bersama Plaintiff.”

[33] Kami berpendapat amalan dan cara hidup Responden yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman :

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat .”

[34] SP1 di dalam keterangannya mengatakan bahawa Responden ada melakukan sembahyang Kristian seperti pergi ke church, sembahyang pagi, sembahyang rosary dan sembahyang sebelum makan manakala SP2 di dalam keterangannya mengatakan ada membawa Responden ke gereja dan menyambut Krismas. Kami bersetuju dengan hujah Peguam Perayu bahawa SP1 adalah ibu kepada Responden yang mana hubungan yang rapat ini telah menimbulkan tohmah dalam keterangannya walaupun keterangan SP1 boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Manakala keterangan SP2 juga turut menimbulkan tohmah sebagai seorang kawan lelaki kepada Responden yang ingin berkahwin dengan Responden.

[35] Di samping itu kami berpendapat saksi-saksi yang dikemukakan oleh Responden ini adalah tidak menepati bilangan saksi seperti yang diperuntukkan oleh sub seksyen 86 (5) EKMSS 2003 iaitu :

Seksyen 86. Bilangan saksi

(5) kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.

[36] Dalam kes ini, kami berpuas hati bahawa Perayu telah menunjukkan bahawa Responden telah gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia bukan lagi seorang Islam. Dengan itu kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima dakwaan Responden sedangkan beban dan tahap pembuktian yang dikemukakan adalah tidak mencukupi.

[33] Pada hemat kami, sesungguhnya Responden telah diberi peluang untuk menerima nikmat yang paling besar daripada Allah SWT. Allah SWT telah memberikan banyak kenikmatan kepada manusia ketika hidup di dunia, walau bagaimanapun tidak ramai yang menyedari dan merasai bahawa nikmat yang paling besar dan paling berharga ialah nikmat iman dan Islam. Tidak semua manusia diberi nikmat ini. Hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT sahaja yang akan menerima cahaya ilahi tersebut. Firman Allah SWT al-‘An’am ayat 125

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُمْسِكْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

Maksudnya : Maka sesiapa Yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya nescaya ia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam; dan sesiapa Yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang Yang tidak beriman.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

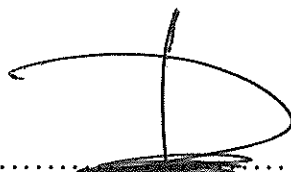
1. Rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertarikh 25 April 2018 dalam kes No. 10100-043-0655-2015 adalah dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

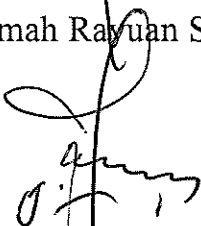


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.

.